

1. 개정사유

- 가. 「스토킹 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」(이하 "스토킹방지법")이 시행('23.7.18.)됨에 따라 「국립중앙도서관과 그 소속 도서관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 지침」에 이를 통합 반영하여 직장내 스톱킹을 예방코자 함.
- 나. 고위직 대상 별도 예방교육을 재량에서 의무사항으로 변경 및 양성평등정책관에 사건 통보를 의무화하고, 위원장 직무대행 근거를 마련하고자 함.

2. 주요내용

- 가. 훈령의 제명을 「국립중앙도서관과 그 소속 도서관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 지침」으로 변경함.(제명)
- 나. 각 조문과 별표/서식의 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 개정하여 "스토킹"사건에 대한 고충상담, 사건 조사, 고충심의위원회 운영, 재발방지 대책 수립을 추진할 근거를 마련함.(17개 조, 10개 서식)
- 다. 스톱킹 예방교육을 성희롱·성폭력 교육과 통합 실시할 근거를 마련하고 고위직 대상 별도교육 실시를 재량에서 의무사항으로 변경함.(제6조)
- 라. 양성평등정책관에 성희롱·성폭력·스토킹 사건 발생 사실을 통보 및, 성희롱·성폭력·스토킹에 해당하는 경우 재발방지대책을 제출을 의무화함.(제7조의2, 제15조)
- 마. 스톱킹피해자의 보호조치는 성희롱·성폭력 사건과 조치 내용에 차별성이 있으므로 스톱킹피해자 보호조치 조항을 신설함.(제9조의 2)
- 바. 위원장이 직무를 수행할 수 없는 경우 직무대행 근거를 신설함.(제12조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 관계부서 협의 예정
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표(별첨)

현행	개정안
<u>국립중앙도서관과 그 소속도서관</u> <u>성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방</u> <u>지침</u>	<u>국립중앙도서관과 그 소속도서관</u> <u>성희롱·성폭력·스토킹 및 2차</u> <u>피해 예방 지침</u>
제1조(목적) 이 지침은 「양성평등 기본법」 제31조 및 같은법 시행 령 제20조, 「성폭력방지 및 피해 자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은법 시행령 제2조, 「여성폭력 방지기본법」 제18조, 「문화체육 관광부 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 지침」 따라 국립중앙도서관의 <u>성희롱·성폭력(2차 피해 포함) 예방과</u> <u>성희롱·성폭력 사건처리</u>를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- -- 같은법 시행령 제2조, 「스토킹 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조, 「여성폭력방지기본법」 제 18조, 「문화체육관광부 성희롱·성폭력 ·스토킹 및 2차 피해 예방 지침」 따라 국립중앙도서관의 <u>성희롱·성 폭력·스토킹(2차 피해 포함) 예방과</u> <u>사건처리</u>를 위하여 ----- -----.
제2조(적용범위) ①·② (생략) ③ <u>성희롱·성폭력 피해(2차 피해</u> <u>포함) 구제와 관련하여 다른 법령</u> <u>에서 따로 정한 절차가 있는 경우</u> <u>에는 그 법령에 따른다.</u>	제2조(적용범위) ①·② (현행과 같음) ③ <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- ----- -----.
제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. · 2. (생 략)

<신 설>

3. (생 략)

제4조(기관장의 책무) ① 국립중앙도서관장(이하“기관장”이라 한다)은 성희롱 · 성폭력 방지를 위한 다음 각 호의 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱 · 성폭력 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다.

1. 성희롱 · 성폭력(2차 피해 포함)

예방교육의 실시

2. 성희롱 · 성폭력 고충상담

창구의 설치 · 운영

3. 성희롱 · 성폭력 고충처리 절차 및 매뉴얼 마련

4. 성희롱 · 성폭력 피해자의 보호 및 2차 피해 예방

5. 성희롱 · 성폭력 근절 의지 및 가해자 무관용의 원칙 천명

6. 소속 직원에 대한 성희롱 · 성폭력 예방 홍보

7. 성희롱 · 성폭력 예방교육 참석

1. · 2. (현행과 같음)

3. “스토킹”이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조 제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹범죄를 말한다.

4. (현행 제3호와 같음)

제4조(기관장의 책무) ① -----

----- 성희롱 ·

성폭력 · 스톱킹 방지-----

---성희롱 · 성폭력 · 스톱킹 발생----

-----.

1. 성희롱 · 성폭력 · 스톱킹----

2. 성희롱 · 성폭력 · 스톱킹

3. 성희롱 · 성폭력 · 스톱킹

4. 성희롱 · 성폭력 · 스톱킹

5. 성희롱 · 성폭력 · 스톱킹

6. -----

성희롱 · 성폭력 · 스톱킹

7. 성희롱 · 성폭력 · 스톱킹

포함) 상담, <u>성희롱·성폭력</u> 고충 에 대한 접수 및 처리	포함) 상담, <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----
2. 제8조에 따른 <u>성희롱·성폭력</u> 사건 (2차 피해 포함)에 대한 조사의 협력·지원에 관한 사항	2. ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----
3. <u>성희롱·성폭력</u> 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항	3. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----
4. <u>성희롱·성폭력</u> 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항	4. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----
5. <u>성희롱·성폭력</u> 고충처리절차 및 매뉴얼에 관한 사항	5. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----
6. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 예방을 위한 교육·홍보 등	6. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----
④ (생략)	④ (현행과 같음)
⑤ 기관장은 고충상담원의 <u>성희롱· 성폭력</u> 관련 고충상담·처리에 대한 업무 역량 강화를 위하여 교육 훈련을 지원한다.	⑤ ----- <u>성희롱·성폭력· 스토킹</u> ----- ----- -----.
⑥ (생략)	⑥ (현행과 같음)
제6조(예방교육) ① 기관장은 매년 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 예방 교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 한다.	제6조(예방교육) ① ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- ----- -----.
② 제1항에 따른 <u>성희롱·성폭력</u> 예방	② ----- <u>성희롱·성폭력·</u>

교육은 전문가 강의, 시청각 교육 또는 사이버 교육 등의 방법으로 매년 1시간 이상 실시하되, 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 성희롱·성폭력 관련 법령
2. 성희롱·성폭력 발생 시의 처리 절차 및 조치 기준
3. 성희롱·성폭력 피해자등에 대한 고충상담 및 구제 절차
4. 성희롱·성폭력 행위자에 대한 징계 등 제재 조치
5. (생략)
6. 기타 성희롱·성폭력 예방에 관한 사항 등

③ 신규 임용된 직원에 대하여 임용된 날부터 2개월 이내에 성희롱·성폭력 예방교육을 실시하여야 하며, 교육의 효과를 높이기 위하여 고위 공무원 및 관리자를 대상으로 한 성희롱·성폭력 예방교육을 별도로 실시할 수 있다.

제7조(고충상담의 신청) ① 성희롱·성폭력 및 2차 피해와 관련하여 상담을 원하는 소속구성원은 서면, 전화, 통신 및 방문 등의 방법으로

스토킹 -----

-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

2. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

3. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

4. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

5. (현행과 같음)
6. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

③ -----
-----성희롱·성폭력·스토킹-----

-----고위 공무원 및 관리자-----성희롱·성폭력·스토킹-----실시
하여야 한다.

제7조(고충상담의 신청) ① 성희롱·성폭력·스토킹 -----
-----소속구성원은 별지 제2호 서식에 따른 서면,-----

고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다.

- ② 고충상담원은 상담 신청을 받은 경우, 지체없이 상담에 응하여야 하며, 고충상담을 한 경우에는 별지 제2호 서식의 성희롱·성폭력 고충 상담일지를 작성하여야 한다.

제7조의2(조사신청) ① 성희롱·성폭력 사건에 대한 조사를 원하는 피해자 등(피해자의 대리인을 포함한다)은 별지 제3호서식의 조사 신청서를 제출해야 하며, 고충상담원은 조사 신청서를 접수한 후 별지 제3의2호 서식의 접수증을 신청인에게 발급하고 피해 발생사실을 기관장에게 보고한다.

- ② 제1항에 따른 조사신청서 접수 시 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4 제1항 및 「양성평등기본법」 제31조의2 제1항에 따른 여성가족부 통보 여부에 대한 의견을 피해자 등에게 확인하여야 한다.

③·④ (생략)

제8조(사실확인을 위한 조사) ① 조사자는 신청인, 피신청인, 참고인 등으로부터 별지 제4호서식, 별지 제4의2호서식에 따른 비밀보호

-----.

- ② -----

-----별지 제3호 서식의 성희롱·성폭력·스토킹-----
-----.

제7조의2(조사신청) ① 성희롱·성폭력·스토킹 -----

별지 제4호서식-----

-----별지 제4의2호 서식-----

-----.

- ② -----

-----여성가족부 통보 및 양성평등정책관 통보-----
-----.

③·④ (현행과 같음)

제8조(사실확인을 위한 조사) ① -----

-----별지 제5호서식, 별지 제5의2호서식에 따른 비밀보호

서약서를 받아 조사를 진행하여야 하며, 조사 과정 중 2차 피해가 발생하지 않도록 하여야 한다.

② ~ ⑥ (생략)

제8조의2(조사신청의 취소) ① 피해자 등 및 대리인은 제7조의2에 따른 조사 신청을 취소하려는 경우에는 별지 제5호 서식에 따른 서면을 고충상담원에게 제출하여야 하고, 대리인이 취소 신청한 경우에는 고충상담원은 유선 등의 방법으로 피해자의 의사를 직접 확인하여야 한다.

② (현행과 같음)

제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지)

① 기관장(인사·복무 등에 관한 권한을 기관장으로부터 위임받은 자를 포함한다)은 피해자, 신고자, 조력자, 대리인, 참고인 등에 대하여 고충상담 및 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

1. ~ 10. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

<신설>

서약서를 -----

-----.

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제8조의2(조사신청의 취소) ① ----

별지 제6호 서식-----

--.

② (현행과 같음)

제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지)

① -----

----- 협력, 제9조의 2의 보호조치
요구·신청 -----

-----.

1. ~ 10. (현행과 같음)

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제9조의2(스토킹피해자 보호조치)

① 기관장은 직장 내에서 스톱킹이 발생한 경우 피해자의 안전한 업무 환경을 위하여 근무 시간 및 장소의 변경, 배치전환 등의 적절한 보호 조치를 시행할 수 있으며, 스톱킹

제10조(조사결과의 보고 등) 고충
상담원은 성희롱·성폭력 사안에
대한 조사 완료 즉시 그 결과를
 기관장에게 보고하여야 한다.
 제11조(성희롱·성폭력 고충심의
 위원회의 설치 및 구성) ① 성희롱

행위자에게 피해자에 대한 접근금지,
피해자의 근무 장소 및 일정 파악
금지 등 준수할 사항을 고지하여야 한다.
 ② 기관장은 제1항에 따른 보호조치의
원활한 시행을 위해 외부전문가의
자문을 구할 수 있다.
 ③ 제1항 및 제2항에 따른 보호조치는
행위자에 대한 징계 의결이 있기 전
에도 피해자보호 필요성을 고려하여
실시할 수 있고, 이러한 경우에도 피
해자의 의사를 고려하여야 한다.
 ④ 제1항에 따른 보호조치는 스토킹이
사실이 아닌 것으로 판단된 경우에
종료할 수 있다.
 ⑤ 기관장은 제1항에 따른 보호조치를
시행함에 있어 피해자의 신원, 피해
내용 등이 다른 사람에게 누설되지
않도록 해야 한다.
 ⑥ 기관장은 기관 또는 단체 내에서
스토킹 사건이 발생한 사실을 직무상
알게 된 때에는 피해자의 명시적인
반대의견이 없으면 수사기관에 협
조를 요청할 수 있다.
 제10조(조사결과의 보고 등) 조사자는
제8조에 따른 조사 완료-----

 -----.
 제11조(성희롱·성폭력·스토킹 고충
 심의위원회의 설치 및 구성) ① 성

· 성폭력 사안의 처리와 관련하여
성희롱·성폭력고충심의위원회
 (이하 “위원회”라 한다)를 둔다.
 ② ~ ⑤ (생략)
 ⑥ 성희롱·성폭력·스토킹 사건 처리는
성희롱·성폭력·스토킹 고충심의
위원회를 반드시 경유하도록 한다.
 다만 조사 중지 등 예외적인 사유가
 있는 경우는 제외한다.
 제12조(위원회의 회의) ① ~ ③
 (생략)
 ④ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의
 · 의결할 수 있으며, 필요시 당사자를
 출석시켜 의견을 들을 수 있다. 단,
 피해자들은 본인의 동의 없이 출석
 시킬 수 없다.
 1. 성희롱·성폭력 여부의 판단
 2. 가해자 교육 등 재발방지대책 수립
 3. 피해자 보호조치 및 2차 피해 방지 대책
<신설>
 ⑤ (생략)
 제13조(심의 결과 통지 및 종결) ①
고충심의위원회의 심의 결과 성희롱·
성폭력에 해당할 경우 기관장에게
 보고한다.
 ② 제12조에 따른 위원회의 심의 결과
성희롱·성폭력에 해당되지 않는다고
 인정될 경우에는 당사자에게 통보

희롱·성폭력·스토킹 사안-- 성
희롱·성폭력·스토킹 고충심의위
원회-----.
 ② ~ ⑤ (현행과 같음)
 ⑥ 성희롱·성폭력·스토킹 -----
성희롱·성폭력·스토킹 -----

 -----.
 -----.
 제12조(위원회의 회의) ① ~ ③
 (현행과 같음)
 ④ -----

 -----.

 -----.
 1. 성희롱·성폭력·스토킹 --
 2. 가해자 교육, 피해자 보호조치, 2차
피해 방지 등 재발방지대책
 3. (삭제)
 ⑤ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수
행할 수 없는 경우에는 위원장이
지명한 위원이 그 직무를 대행한다.
 ⑥ (현행 제5항과 같음)
 제13조(심의 결과 통지 및 종결) ①
성희롱·성폭력·스토킹-----

 -----.
 ②-----
성희롱·성폭력·스토킹-----

에게 2차 피해를 주는 행위를 한 자가 국장급 이상이거나 인사담당 부서장인 경우에는 이 지침 제2조에도 불구하고 상급기관(1차 소속기관은 문화체육관광부, 2차 소속기관은 1차 소속기관)에 성희롱·성폭력 고충에 대한 조사를 요청하여야 한다.

② · ③ (생략)

제17조(기타) 국립중앙도서관에 소속
된 도서관은 이 지침에 준하여
자체적인 성희롱·성폭력 및 2차
피해 예방지침을 마련하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

-----성희롱·성폭력·스토킹-----
-----.

② · ③ (현행과 같음)

제17조(기타) -----

-----성희롱·성폭력·스토킹-----
-----.

부칙 <제000호, 2024. 9. 0.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날
부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 국립중앙도서관장은
이 지침에 대하여 「훈령·예규
등의 발령 및 관리에 관한 규정」
에 따라 2024년 9월 0일 기준으로
매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을
검토하여 개선 등의 조치를 하여야
한다.

[별지 제1호 서식]

[illegible]

[별지 제2호 서식]

성희롱·성폭력 고충상담 신청서				
신청인 구분	☐ 피해자 본인 ☐ 대리인(조력자) ☐ 제3자(목격자 등 고발, 제보)			
신청인	이메일 주소	이력 가능	성별	
	휴대전화		직자유무	
회합하는 상담합의	☐ 유선 ☐ 개인 ☐ 대면 ☐ 기타			
피해자 (신청인과 피해자가 다른 경우)	성명		소속부서	
	성명		직급	
발위자	성명		소속부서	
	성명		직급	
피해 내용	언제 어디서 어떤 피해가 발생했는지 6차 원칙에 따라 작성해주시기 바랍니다.			
발위자와 공인본인 여부	☐ 공간 분리되어 있음 ☐ 공간 분리되어 있지 않음 ☐ 있음 ☐ 없음			
다른 기관· 단체 요청 여부	있다면 언제 어느 기관에 하셨습니다? * 기관 예시 : 수사기관 경찰, 검찰, 국가인권위원회, 인사혁신처 인사신문고, 성희롱성폭력 신고상담 기관, (여성인권전화, 해바라기센터, 한국여성인권진흥원, 한국여성인력회 등)			
증거 자료 제출 여부	피해사실을 잘 알고 있는 사람 또는 증명하는데 도움이 되는 증거나 자료를 써 주시기 바랍니다.			
「국립중앙도서관과 그 소속도서관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 지침」 제9조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.				
년 월 일 *가명 가능, 익명신청 시 생략 가능 신청인 (서명 또는 인)				
국립중앙도서관장 귀하				

[별지 제1호 서식]

[별지 제1호 서식] 순서번호 : 순서번호 - 스프링클러 설치 위치 번호 <개정 2024. 09. 00.>

[illegible]

[별지 제2호 서식]

[별지 제2호 서식] 성희롱·성폭력·스트링 고충상담 신청서 <개정 2024. 09. 00.>

성희롱·성폭력·스토킹 고충상담 신청서			
신청인 구분	☐ 피해자 본인 ☐ 대리인(조력자) ☐ 제3자(목격자 등 고발, 제보)		
신청인	디지털 성범죄	익명, 기명 가능	성별
	유대전화		전자우편
제출하는 상담발신지	☐ 유선 ☐ 메일 ☐ 대면 ☐ 기타		
피해자 (신청인과 피해자가 다른 경우)	성별		소속부서
	성별		직급
합의자	성명		소속부서
	성명		직급
피해내용	언제, 어디서, 어떤 피해가 발생했는지 6화 원칙에 따라 작성해주시기 바랍니다.		
합의자와 동의불러 여부	☐ 공간분리 되어 있음 ☐ 공간 분리되어 있지 않음		
다른 기관·조직 요청 여부	☐ 있음 ☐ 없음 * 있다면 언제, 어느 기관에 하셨습니까? * 기관 예시 : 수사기관(경찰, 검찰), 국가인권위원회, 인사혁신처 인사선고과, 성희롱성폭력 신고상담 기관 (여성건강센터, 태백보건센터, 한국여성안국진흥원, 한국여성성인권회 등)		
증인 및 증서유무	☐ 피해사실을 잘 알고 있는 사람 또는 증명하는데 도움이 되는 증거나 자료를 써 주시기 바랍니다. 「국립중앙도서관과 그 소속도서관 성희롱·성폭력 스토킹 및 2차 피해 예방 지침」 제7조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.		
년 월 일			
*가명 가능, 익명신청 시 생략 가능 신청인			(서명 또는 인)
국립중앙도서관장 귀하			

[별지 제2호의2] 고충 상담일지

성희롱·성폭력 고충 상담일지			
고충상담원 (담당자)	성명		접수번호
	접수일자		접수방법
피상담자 (상담신청인)	D식별코드 (성별)	* 가명 작성 시 소속, 직급 연락처 등 생략 가능	소속 직급
	연락처		
	e-mail		
	피해자와의 관계	☐ 본인 ☐ 대리인(조력자) ☐ 제3자(목격자 등 고발, 제보)	
상담신청요지	* 상담을 신청한 이유, 요구사항 등을 6하 원칙에 의해 기재		
상담내용			
처리결과	상담종결	종결일자	
		종결사유	
	성희롱시건 접수	조치결과	회신일자

[별지 제3호 서식] 사건 조사 신청서

성희롱·성폭력 사건 조사 신청서			
접수번호		접수일	담당자
당사자	신고인 (피해자)	성명(성별)	(남, 여)
		소속	직급
		연락처	전자우편
	대리인 * 대리인이 신청하는 경우	성명	성별
		소속	직업
	피신고인 (행위자)	성명	성별
	소속	직급	
	연락처	전자우편	
신청내용	* 6하 원칙에 따른 피해 내용, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 기재합니다.		
요구사항	파견근무, 전보, 근무장소 변경, 휴가사용 등		
피해자 의견	1. 본 조사신청서에 따른 성희롱·성폭력 사건 발생 사실을 「양성평등기본법」 제31조의2 제1항 및 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4 제1항에 따라 여성가족부에 통보할 수 있습니다. 피해자의 의견을 기재해 주십시오. 찬성() 반대()		
	2. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제9조 제2항에 따라 조사신청서 내용이 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조 제1항(업무상 위력 등에 의한 추행), 「형법」 제303조 제1항(업무상 위력 등에 의한 간음)에 해당하는 경우에는 국립중앙청장 명의의 수사기관에 신고할 수 있습니다. 피해자의 의견을 기재해 주십시오. 찬성() 반대()		
「국립중앙도서관과 그 소속 도서관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 지침」 제9조의2제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.			
년 월 일 신고인(피해자) (서명 또는 인) 국립중앙도서관장 귀하			
첨부서류 : 대리인의 경우 위임장 첨부			

[별지 제3호 서식] 고충 상담일지

성희롱·성폭력·스토킹 고충 상담일지			
접수번호		접수일자	
성희롱·성폭력·스토킹 고충 상담일지 (담당자)	상담일지	* 상담일지, 장소 및 유선, e-mail 등 접수방법 기재	
	성명		
피상담자 (상담신청인)	D식별코드 (성별)	소속	직급
	연락처		
	e-mail		
	피해자와의 관계	☐ 본인 ☐ 대리인(조력자) ☐ 제3자(목격자 등 고발, 제보)	
상담신청요지	* 상담을 신청한 이유, 요구사항 등을 6하 원칙에 의해 기재		
상담내용			
처리결과	상담종결	종결일자	
		종결사유	
	성희롱시건 접수	조치결과	회신일자
		회신일자	
작성일자 : 작성 자 : 확인 자 :			

[별지 제4호 서식] 사건 조사 신청서

성희롱·성폭력·스토킹 고충 조사 신청서			
접수일		접수일자	
당사자	신고인 (피해자)	D식별코드 (성별)	소속 직급
		연락처	
		e-mail	
	대리인 * 대리인이 신청하는 경우	성명(성별)	소속 직급 직업
		연락처	변호사, 노무사 등
	피신고인 (행위자)	성명(성별)	소속 직급
	연락처		
신청(처리) 상담내용	* 6하 원칙에 의해 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 기록합니다.		
요구사항	파견근무, 전보, 근무장소 변경, 휴가사용 등		
피해자 의견	1. 본 조사신청서에 따른 성희롱·성폭력 사건 발생 사실을 「양성평등기본법」 제31조의2 제1항 및 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4 제1항에 따라 여성가족부에 통보할 수 있습니다. 피해자의 의견을 기재해 주십시오. 찬성() 반대()		
	2. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제9조 제2항에 따라 조사신청서 내용이 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조 제1항(업무상 위력 등에 의한 추행), 「형법」 제303조 제1항(업무상 위력 등에 의한 간음)에 해당하는 경우에는 국립중앙청장 명의의 수사기관에 신고할 수 있습니다. 피해자의 의견을 기재해 주십시오. 찬성() 반대()		
「국립중앙도서관과 그 소속 도서관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 지침」 제7조의2제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.			
년 월 일 신고인(피해자) (서명 또는 인) 국립중앙도서관장 귀하			
첨부서류 : 대리인의 경우 위임장 첨부			

[별지 제3의2호 서식] 접수증

조사신청사건 접수증					
신고인	신고인	성명(성별)	(남, 여)	디지털식별코드	
		소속		직급	
		연락처		전자우편	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		성별	
		소속		직업	변호사, 노무사 등
		연락처		전자우편	
접수번호			접수일		
「국립중앙도서관과 그 소속도서관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 지침」 제9조의2제1항에 따라 위와 같이 발급합니다. 년 월 일 국립중앙도서관장					

[별지 제4호 서식] 서약서(당사자용)
(생략)

[별지 제4의2호 서식] 서약서(조사참여자용)
(생략)

[별지 제5호 서식] 조사 취소 신청서

성희롱·성폭력사건 조사 취소 신청서					
접수일			담당자	(서명)	
신청인	신청인 (피해자)	D식별코드		소속	
		직급		연락처	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		성별	
		소속		직업	변호사, 노무사 등
		연락처		전자우편	
사건의 표시	접수번호			조사신청일	
취소 이유	행위자 성명		행위자 직급		
「국립중앙도서관과 그 소속 도서관 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 예방 지침」 제10조의2제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(피해자) (서명 또는 인) 국립중앙도서관장 귀하 *대리인이 신청한 경우에는 피해자의 의사를 확인합니다.					

[별지 제4의2호 서식] 접수증

[별지 제4호의 2 서식] 조사 신청사건 접수증 <개정 2024. 09. 00.>

조사신청사건 접수증					
신고인	신고인	성명(성별)	(남, 여)	디지털식별코드	
		소속		직급	
		연락처		전자우편	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		성별	
		소속		직업	변호사, 노무사 등
		연락처		전자우편	
접수번호			접수일		
「국립중앙도서관과 그 소속도서관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 지침」 제7조의2제1항에 따라 위와 같이 발급합니다. 년 월 일 국립중앙도서관장					

[별지 제5호 서식] 서약서(당사자용)
(기존 제4호 서식과 동일)

[별지 제5의2호 서식] 서약서(조사참여자용)
(기존 제4의2호 서식과 동일)

[별지 제6호 서식] 조사 취소 신청서

[별지 제6호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 사건 조사 취소 신청서 <개정 2024. 09. 00.>

성희롱·성폭력·스토킹 고충처리 취소 신청서					
접수일			담당자	(서명)	
신청인	신청인	D식별코드 (성별)		소속	
		연락처 (e-mail)		직급	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명(성별)		소속	
		연락처 (e-mail)		직급	
피신청인 (행위자)	성명(성별)		소속		
	연락처 (e-mail)		직급		
취소(철회) 신청 내용 및 사유	※ 6차 원칙에 의거 사유(거항적 취소 사유)				
「국립중앙도서관과 그 소속도서관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 지침」 제8조의2제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(피해자) (서명 또는 인) 국립중앙도서관장 귀하 *대리인이 신청한 경우에는 피해자의 의사를 확인합니다.					

[별지 제7호 서식] 비밀보호서약서

비밀보호서약서

소속 :

직급 :

성명 :

본인은 국립중앙도서관 성화릉·성폭력 심의위원회 위원으로서 20 - 호 사건과 관련하여 제11조(피해자 등 보호 및 비밀유지)에 의거하여 사건 당사자의 신상을 포함하여 고충사건과 관련된 일체의 정보에 대하여 비밀을 유지할 것을 엄숙히 서약합니다.

20 년 월 일

성명 : (인)

[별지 제7호 서식] 비밀보호서약서

비밀보호서약서

소속 :

직급 :

성명 :

본인은 국립중앙도서관 성화릉·성폭력·스토칭 고충심의위원회 위원으로서 20 - 호 사건과 관련하여 제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지)에 의거하여 사건 당사자의 신상을 포함하여 고충사건과 관련된 일체의 정보에 대하여 비밀을 유지할 것을 엄숙히 서약합니다.

20 년 월 일

성명 : (인)

[별지 제6호 서식] 기피 신청서

기피 신청서

접수번호

접수일

신청인

성명

연락처

신청 취지

신청 원인

스명 방법

「국립중앙도서관과 그 소속 도서관 성화릉·성폭력 예방지침」 제12조의2에 따라 취와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

국립중앙도서관 성화릉·성폭력고충심의위원회 규율

첨부서류

처리 절차

신청서 작성 → 접수 → 결정 → 송달

신청인 → 성화릉·성폭력고충심리위원회 → 성화릉·성폭력고충심리위원회 → 성화릉·성폭력고충심리위원회

[별지 제8호 서식] 기피 신청서

기피 신청서

접수번호

접수일

신청인

성명

연락처

신청 취지

신청 원인

스명 방법

「국립중앙도서관과 그 소속 도서관 성화릉·성폭력·스토칭 예방지침」 제12조의2에 따라 취와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

국립중앙도서관 성화릉·성폭력고충심의위원회 규율

첨부서류

처리 절차

신청서 작성 → 접수 → 결정 → 송달

신청인 → 성화릉·성폭력고충심리위원회 → 성화릉·성폭력고충심리위원회 → 성화릉·성폭력고충심리위원회

<신 설>

[별지 제9호 서식] 심의의결서

[별지 제9호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의회위원회 심의 의결서 <개정 2024. 09. 00.>

성희롱·성폭력·스토킹 고충심의회위원회 심의 의결서

1. 사안 개요

- (1) 사건접수번호 :
- (2) 당사자
 - 신고인
 - 피신고인

2. 심의 결정사항

년 월 일

국립중앙도서관 성희롱성폭력스토킹 고충심의회위원회

위원장	(서명)
위원	(서명)
위원	(서명)
위원	(서명)
위원	(서명)

<신 설>

[별지 제10호 서식] 심의의결서

[별지 제10호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의회위원회 심의결과 통보서 <개정 2024. 09. 00.>

성희롱·성폭력·스토킹 고충심의회위원회 심의결과 통보서

1. 사안 개요

- (1) 사건접수번호
- (2) 당사자
 - 신고인 :
 - 피신고인 :

2. 심의 결과

- (1) 성희롱·성폭력·스토킹 여부에 대한 판단
- (2) 피신고인에 대한 조치
- (3) 피해자 보호조치
- (4) 2차 피해 방지 등 재발방지대책

년 월 일

국립중앙도서관장